

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1242/2532

นางพูน ฟอนจะโป๊ะ

โจทก์

นางสาวดวน พรายจะโป๊ะหรือพรานจะ
โป๊ะ

จำเลย

นางสาวดวน พรายจะโป๊ะหรือพรานจะ
โป๊ะ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แต่ทุน
ทรัพย์ไม่เกิน 50,000 บาทและอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท แต่ทรัพย์
พิพาทเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งมีแต่สิทธิครอบครองเท่านั้นจำเลย
มิได้กล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสองไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า คดีนี้มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์จึง
ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและการที่จำเลยอ้างสิทธิเหนือที่พิพาทโดยการ
ครอบครองเกินกว่าปีหนึ่ง โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกคืนและเรียกค่าเสียหายจาก
จำเลยได้ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องนี้เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยวิธีปิดหมาย(อันดับ 91 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทของโจทก์พร้อมให้จำเลยชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 3,400 บาทแก่โจทก์ กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายโจทก์เดือนละ 100 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะออกจากที่ดินโจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 1,500 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 1,200 บาท นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ไม่แก้อุทธรณ์จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 80)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่พิพาทเป็นที่ดินซึ่งเจ้าของมีได้เพียงสิทธิครอบครอง การที่จำเลยให้การว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยด้วยการแบ่งการครอบครองครบหนึ่งปี จึงเป็นกรณีที่จำเลยกล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์แล้ว ซึ่งเป็นบทยกเว้นไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง ให้รับฎีกาจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ที่พิพาทเป็นที่ดินซึ่งเจ้าของมีได้เพียงสิทธิครอบครอง การที่จำเลยให้การว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยด้วยการแบ่งการครอบครองครบหนึ่งปี จึงเป็นกรณีที่จำเลยกล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์แล้ว ซึ่งเป็นบทยกเว้นไม่ต้องห้าม

ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248
วรรคสอง ให้รับฎีกาจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>